

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2119/2542

นาง ปันหยี ทวีศ รี กับพวก

เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์

นาย นิคม หรือ อาคม เลาวกุล กับพวก

โจทก์

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

พันจ่าอากาศเอก หญิง นกแก้ว ใจ ยืน

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 24, มาตรา 114, มาตรา 116

ทะเบียนรถยนต์ไม่ใช่หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์อันจะถือได้ว่า ผู้มีชื่อในทะเบียนเป็นเจ้าของรถยนต์พิพาท การซื้อขายรถยนต์ แม้ยังไม่ได้โอนทะเบียนให้แก่กัน กรรมสิทธิ์ก็โอนไปยัง ผู้ซื้อได้ ส่วนการโอนทะเบียนรถยนต์ตามกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่จะควบคุม ยานพาหนะและภาษีรถยนต์เท่านั้น เมื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์พิพาทและผู้คัดค้านที่ 1 ซื้อรถยนต์พิพาทจากห้างฯ ผู้คัดค้านที่ 1 จึงได้กรรมสิทธิ์รถยนต์แล้วนับแต่วันซื้อขาย การที่ลูกหนี้มีชื่อในทะเบียนรถยนต์ เป็นเพียงวิธีดำเนินการแทนห้างฯ ซึ่งลูกหนี้เป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ แม้จะปรากฏว่าลูกหนี้ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการ จะถูกพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวในระหว่างเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการห้างฯ ซึ่งมีผลให้ลูกหนี้ไม่มีอำนาจกระทำการใด ๆ แทนห้างฯ แต่การที่ลูกหนี้โอนทะเบียนรถยนต์พิพาทให้แก่ผู้คัดค้านที่ 1 เป็นเพียงเปลี่ยนตัวผู้ถือกรรมสิทธิ์จากห้างฯ เป็นของ ผู้คัดค้านที่ 1 เท่านั้น ไม่ใช่เป็นการโอนกรรมสิทธิ์แต่อย่างใด ไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนการโอนรถยนต์พิพาทรายนี้ได้

คดีสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2528นางสาวสุพัตรา ศรีอ่ำดี ได้ฟ้อง
ลูกหนี้ (จำเลย) ขอให้ล้มละลายศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวเมื่อวันที่ 1
กรกฎาคม 2528 ต่อมาวันที่ 17 ตุลาคม 2528 โจทก์ทั้งสองคดีนี้ได้ฟ้องลูกหนี้ให้ล้ม
ละลายเป็นอีกคดีหนึ่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดเมื่อวันที่ 12
พฤศจิกายน 2528 และพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2529
เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้คดีนี้ไว้เด็ดขาดแล้วศาลชั้นต้นได้สั่ง
จำหน่ายคดีที่นางสาวสุพัตราฟ้องลูกหนี้เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2528

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้มีคำสั่งเพิกถอนการโอนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อโตโยต้า
คันหมายเลขทะเบียน 6 จ-0161 กรุงเทพมหานครหรือหมายเลขทะเบียน ก-1000
พิจิตร ระหว่างลูกหนี้กับผู้คัดค้านที่ 1 ระหว่างผู้คัดค้านที่ 1 กับผู้คัดค้านที่ 2 และ
ระหว่างผู้คัดค้านที่ 2 กับผู้คัดค้านที่ 3 ให้ผู้คัดค้านทั้งสามร่วมกันขอใช้ราคารถยนต์
คันดังกล่าวเป็นเงิน 280,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่
วันยื่นคำร้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

ผู้คัดค้านทั้งสามยื่นคำคัดค้าน ขอให้ยกคำร้อง

ระหว่างพิจารณา ผู้คัดค้านที่ 2 ถึงแก่กรรมนางบังอร ทิมพงษ์ ภริยาผู้คัดค้านที่
2 ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้เพิกถอนการโอนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อ
โตโยต้าหมายเลขทะเบียน 6 จ-0161 กรุงเทพมหานครหรือหมายเลขทะเบียน
ก-1000 พิจิตร ระหว่างลูกหนี้กับผู้คัดค้านที่ 1ระหว่างผู้คัดค้านที่ 1 กับผู้คัดค้านที่ 2

และระหว่างผู้คัดค้านที่ 2 กับผู้คัดค้านที่ 3 ให้ผู้คัดค้านทั้งสามร่วมกันใช้ราคารถยนต์คันดังกล่าวเป็นเงิน 280,000 บาท แก่ผู้ร้องพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันมีคำสั่งจนกว่าจะชำระเสร็จ

ผู้คัดค้านทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์แผนกคดีล้มละลายพิพากษายืน

ผู้คัดค้านทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า "มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านทั้งสามว่า มีเหตุที่จะให้เพิกถอนการโอนรถยนต์พิพาทหรือไม่ ผู้คัดค้านทั้งสามฎีกาในทำนองว่าผู้คัดค้านที่ 1 ซื้อรถยนต์พิพาทจากห้างหุ้นส่วนจำกัดกรเพชรอิมพอร์ตเอ็กชปอร์ต โดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน ผู้คัดค้านที่ 1 ไม่ทราบว่าห้างฯ ดังกล่าวจะมีใครเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ และไม่เคยรู้จักกับลูกหนี้ ผู้คัดค้านที่ 1 ได้ชำระราคารถยนต์พิพาทครบถ้วนแล้ว จึงมีการโอนทะเบียน ส่วนผู้คัดค้านที่ 2 และที่ 3 ซึ่งรับโอนต่อมาก็เป็นการรับโอนโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนจึงเพิกถอนการโอนไม่ได้นั้นเห็นว่าในการจะพิจารณาว่าจะเพิกถอนการโอนได้หรือไม่ สมควรพิจารณาก่อนว่า รถยนต์พิพาทรายนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดกรเพชรอิมพอร์ตเอ็กชปอร์ตหรือเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกหนี้และผู้คัดค้านที่ 1 ได้ซื้อรถยนต์พิพาทจากลูกหนี้หรือไม่ ผู้คัดค้านที่ 1 นำสืบว่า เมื่อต้นปี 2528 ผู้คัดค้านที่ 1 ซื้อรถยนต์พิพาทจากห้างหุ้นส่วนจำกัดกรเพชรอิมพอร์ตเอ็กชปอร์ต เป็นรถยนต์ใหม่ยังไม่มีทะเบียนผู้ขายกำหนดราคาไว้ 280,000 บาท ต่อรองแล้ว คงเหลือราคา 278,500 ผู้คัดค้านที่ 1 ชำระราคาในวันซื้อ 240,000 บาท ที่เหลือผ่อนชำระภายใน 6 เดือน ผู้คัดค้านที่ 1 ได้รับรถยนต์พิพาทไปในวันซื้อขาย ส่วนที่เหลือผู้คัดค้านที่ 1 ได้ผ่อนชำระจนครบถ้วนภายในกำหนดเวลาตามใบรับเงินใบส่งของเอกสารหมายเลข ค.1 ถึง ค.3 เมื่อชำระ

ราคาครบถ้วนแล้ว ผู้คัดค้านที่ 1 ได้ให้ผู้ขายโอนทะเบียนไปให้ผู้คัดค้านที่ 1 ที่ จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของผู้คัดค้านที่ 1 ทางผู้ขายได้จัดการโอนทะเบียนไป ให้ดังที่ปรากฏในคำร้องของ ผู้ร้อง ดังนี้ เห็นว่า ข้อนำสืบของผู้คัดค้านที่ 1 ดังกล่าว ผู้คัดค้านที่ 1 มีเอกสารใบรับเงิน-ใบส่งของเอกสารหมายเลข ค.1 ถึง ค.3 มาเป็นหลัก ฐานซึ่งตามเอกสารดังกล่าวได้ระบุว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดกรเพชรอิมพอร์ตเอ็กชปอร์ต ข้าราชการวรยยนต์คันพิพาท ส่วนที่ผู้คัดค้านที่ 1 ไม่สามารถนำสัญญาซื้อขายมา แสดงนั้น ผู้คัดค้านที่ 1 ก็นำสืบว่าได้มอบสัญญาซื้อขายให้กับผู้ขายเพื่อดำเนินการ โอนทะเบียนไปจังหวัดพิจิตรแล้ว ซึ่งก็มีเหตุผลอยู่ไม่น้อย ผู้ร้องก็ไม่ได้นำสืบหักล้าง ให้เห็นเป็นอย่างอื่น ข้อเท็จจริงจึงน่าเชื่อตามที่ผู้คัดค้านที่ 1 นำสืบว่าได้ซื้อรถยนต์ พิพาทจากห้างหุ้นส่วนจำกัดกรเพชรอิมพอร์ตเอ็กชปอร์ตตามที่อ้างและนำสืบ ส่วน ปัญหาที่ผู้ร้องอ้างว่ารถยนต์พิพาทมีชื่อลูกหนี้เป็นผู้ครอบครองรถยนต์ในทะเบียน รยยนต์นั้น เห็นว่า ทะเบียนรถยนต์นั้นไม่ใช่หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์อันจะถือได้ว่าผู้ มีชื่อในทะเบียนเป็นเจ้าของรถยนต์พิพาทไม่ การซื้อขายรถยนต์แม้ยังไม่ได้โอน ทะเบียนให้แก่กัน กรรมสิทธิ์ก็โอนไปยังผู้ซื้อได้ส่วนการโอนทะเบียนรถยนต์ตาม กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์นั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่จะควบคุมยาน พาหนะและภาษีรถยนต์เท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด กรเพชรอิม พอร์ตเอ็กชปอร์ตเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์พิพาทและผู้คัดค้านที่ 1 ซื้อรถยนต์ พิพาทจากห้างฯ ดังกล่าวผู้คัดค้านที่ 1 จึงได้กรรมสิทธิ์รถยนต์ดังกล่าวแล้วนับแต่วัน ซื้อขาย ส่วนการที่ลูกหนี้มีชื่อในทะเบียนรถยนต์ก็เป็นเพียงวิธีดำเนินการแทนห้างฯ ซึ่งลูกหนี้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการเท่านั้น แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าลูกหนี้ในฐานะหุ้นส่วน ผู้จัดการจะถูกพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวในระหว่างเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการห้างฯซึ่งมีผลให้ ลูกหนี้ไม่มีอำนาจกระทำการใด ๆ แทนห้างฯ ก็ตามแต่การที่ลูกหนี้โอนทะเบียน รยยนต์พิพาทให้แก่ผู้คัดค้านที่ 1 จึงเป็นเพียงเปลี่ยนตัวผู้ถือกรรมสิทธิ์จากห้างหุ้น ส่วนจำกัด กรเพชรอิมพอร์ตเอ็กชปอร์ตเป็นของผู้คัดค้านที่ 1 เท่านั้น มิใช่เป็นการ

โอนกรรมสิทธิ์แต่อย่างใด จึงไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนการโอนรถยนต์พิพาทรายนี้ได้ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของผู้คัดค้านทั้งสามฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกคำร้อง

(สมชัย สายเชื้อ-สมปอง เสนเนียม-ศิริชัย สวัสดิ์มงคล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>